

XIV. L'ESTRUCTURA DELS DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA⁵⁸

1. Introducció

El present estudi té per objecte analitzar l'estructura dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, en el context de la funció consultiva, i, per a fer-ho, s'ha fixat, primer, en el marc normatiu que defineix com són els dictàmens d'aquest òrgan consultiu i en el seu procediment d'elaboració.

A continuació, s'han observat els criteris per a la redacció de dictàmens, amb una pinzellada dels criteris lingüístics més rellevants, i una anàlisi dels criteris formals que han seguit el Consell d'Estat i d'altres òrgans consultius de les comunitats autònomes, com també la Comissió Jurídica Assessora, per a caracteritzar les parts que constitueixen els seus dictàmens. Tots ells s'emparen, sobretot, en les normes legals que els regulen –les quals determinen, d'una manera més o menys detallada, les quatre grans parts que componen aquests tipus de documents jurídics: encapçalament, antecedents de fet, fonaments jurídics i conclusió– i en manuals, guies o instruccions d'estil. Pel que fa als criteris formals d'aquesta Comissió Jurídica Assessora, s'han aportat unes instruccions d'aquest òrgan consultiu, pioneres en el temps (1988), i s'ha analitzat l'estructura dels seus dictàmens –amb un estil similar al dels altres òrgans consultius–, és a dir, de les grans parts que els constitueixen, atenent el que estableix el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 69/2006, d'11 d'abril, quant als dictàmens.

Cal assenyalar que aquest estudi respon a la necessitat d'abordar criteris lingüístics i de l'àmbit juridicoadministratiu en el marc d'allò que es va exposar en la introducció d'un estudi publicat en la *Memòria* de l'any 2022 d'aquesta Comissió.⁵⁹

58. Estudi elaborat per la Sra. Marta Albertí i Casas, planificadora lingüística responsable de l'Àrea de Serveis Editorials de la Comissió Jurídica Assessora.

59. Marta Albertí i Casas, "L'ús d'un llenguatge no sexista en els dictàmens i altres documents de la Comissió Jurídica Assessora", *Memòria 2022*, Comissió Jurídica Assessora.

En essència s'hi deia:

“Enguany s’ha començat a plantejar la necessitat d’elaborar una guia d’estil de la Comissió Jurídica Assessora que esdevingui l’eina que permeti a aquesta organització de disposar d’una comunicació institucional corporativa de qualitat per a poder elaborar els seus dictàmens i altres materials de difusió seguint uns criteris en què s’homogeneïtzin criteris lingüístics, d’imatge corporativa i d’usos administratius, perquè la comunicació sigui més clara i entenedora.

Aquesta guia haurà de recollir els criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i també els d’imatge corporativa que s’estableixen al Programa d’identificació visual (PIV); però, alhora, també haurà de concretar i adequar-ne d’altres, alguns dels quals són específics de l’àmbit jurídic i administratiu.”

L’estudi que es presenta a continuació, que tracta específicament de l’estructura dels dictàmens, juntament amb d’altres dos estudis publicats en aquesta mateixa *Memòria 2023*,⁶⁰ s’insereixen dins el corpus del que haurà de constituir aquesta guia.

2. Marc normatiu dels dictàmens de la Comissió

2. 1. Conceptualització i definició dels dictàmens de la Comissió

L’article 4 del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 69/2006, d’11 d’abril, especifica que aquest òrgan consultiu emet dictamen sobre tots els assumptes que determina la llei que la regula i d’altres lleis. D’aquesta manera, si així ho determinen les lleis, la petició de dictamen a la Comissió és preceptiva, i, si no ho determinen, és facultativa. A més, els dictàmens de la Comissió són vinculants quan així ho disposi una norma amb rang de llei.

Pel que fa als dictàmens preceptius, l’article 8.2 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, estableix les matèries de què tracten: projectes de disposicions normatives que elabora el Govern en virtut de delegació legislativa;

60. *Vid.* els estudis “Les conclusions en els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora”, de la Sra. Carme Prats i Alfonso, i “L’anonimització de dades personals en els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora”, de la Sra. Montserrat Lloret i Puente, lingüistes de l’Àrea de Serveis Editorials d’aquesta Comissió, publicats en aquesta *Memòria 2023*.

projectes de reglaments o de disposicions de caràcter general que es dicten per a desplegar les lleis o el dret comunitari i llurs modificacions, i expedients de l'Administració de la Generalitat o de l'Administració local sobre reclamacions de responsabilitat patrimonial; recursos extraordinaris de revisió; revisions d'ofici d'actes nuls de ple dret i de disposicions administratives; resolucions i nul·litat de concessions i d'altres contractes administratius; creacions de comarques i modificacions de demarcacions comarcals; creacions de municipis de règim especial; alteracions de termes municipals; constitucions, modificacions i supressions d'entitats municipals descentralitzades; acords per a autoritzar els actes socials i de disposició a què fa referència la normativa vigent sobre alienació de participacions públiques en determinades empreses; procediments de municipalització en règim de monopoli dels serveis; modificacions de figures de planejament urbanístic que alterin la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius que el planejament urbanístic considera com a sistemes urbanístics generals o locals, i qualsevol altra matèria respecte a la qual les lleis puguin establir l'obligació de demanar dictamen si la Generalitat en té la competència.⁶¹

I, quant als dictàmens no preceptius o facultatius, l'article 9 de la Llei 5/2005, esmentada, estableix que li correspon de dictaminar sobre diversos supòsits si l'òrgan competent els sotmet a la seva consideració: avantprojectes de llei i projectes de reglaments i de disposicions de caràcter general no inclosos en l'article 8.2; plecs de clàusules administratives; procediments sancionadors d'especial rellevància; convenis que l'Administració de la Generalitat signa amb l'Administració de l'Estat o amb les administracions d'altres comunitats autònomes, i ordenances municipals de caràcter estàndard.

L'apartat 2 de l'article 9 de la Llei 5/2005 preveu, a més, els dictàmens de sol·licitud potestativa, els quals constitueixen les consultes que el Govern o les administracions, per mitjà del Govern, li adrecin.

D'altra banda, l'article 39, apartat 1, del capítol 2 del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 69/2006, d'11

61. Pel que fa a la relació completa de les disposicions que estableixen la sol·licitud preceptiva del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, *vid.* l'Acord de 3 de març de 2022, de la Comissió Jurídica Assessora, pel qual es disposa la publicació de la Relació de les disposicions que estableixen la sol·licitud preceptiva del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora (DOGC núm. 8635, de 28 de març de 2022. Darrera actualització: 3 de març de 2022).

d'abril, especifica que en les consultes que rep del Govern de la Generalitat cal precisar l'objecte i l'abast de la consulta, així com els criteris de legalitat o d'oportunitat que ha de valorar aquest òrgan consultiu. I l'apartat 2 determina que en les consultes que rep d'altres administracions, per mitjà del Govern, s'ha d'adjuntar una memòria explicativa de la rellevància de la consulta i de la seva incidència per a l'interès general. El Govern, a més, si ho estima oportú, pot incorporar un informe sobre la petició formulada.

2. 2. Procediment d'elaboració dels dictàmens

2. 2. 1. Qui elabora els dictàmens

D'acord amb l'article 30 del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 69/2006, d'11 d'abril, els membres de la Comissió són els encarregats d'elaborar les propostes de dictamen:

“Article 30. Assignació de ponències

La Comissió Jurídica Assessora, a proposta del president o la presidenta, nomena d'entre els seus membres el ponent o els ponents que han d'elaborar les propostes de dictamen.”

I, d'acord amb l'article 53.2 del mateix Reglament, reben el suport dels lletrats i lletrades de la Comissió per a la seva elaboració:

“53.2 Les funcions dels lletrats i les lletrades consisteixen en l'estudi i la preparació dels projectes de dictamen i d'aquells altres assumptes sotmesos a consulta, l'assistència tècnica al president o la presidenta i als membres de la Comissió, i totes aquelles altres funcions específiques que se'ls encomani a aquest efecte.”

2. 2. 2. Com s'elaboren els dictàmens

D'acord, doncs, amb els articles 30 i 53.2 del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 69/2006, d'11 d'abril, els lletrats i lletrades examinen els expedients sobre els quals se sol·licita dictamen a la Comissió. Elaboren els antecedents de fet, amb les actuacions rellevants seguides dins el procediment administratiu fins a la sol·licitud de dictamen a la Comissió, que formaran part del mateix dictamen, i preparen una nota jurídica amb el contingut de l'expedient que pertoqui en cada cas i la informació normativa, doctrinal i jurídica amb què

fonamentar jurídicament els dictàmens. Els antecedents de fet i les notes són trameses als i les ponents perquè puguin elaborar a continuació els fonaments jurídics del projecte de dictamen i arribar a la conclusió corresponent.

Els projectes de dictamen es presenten en les sessions setmanals del Ple de la Comissió i, un cop han estat objecte de deliberació i aprovació, se'ls incorpora l'encapçalament complet, amb el número de dictamen, la data en què s'han aprovat, l'especificació dels membres del Ple que han participat en la deliberació per a aprovar-los i quin membre n'ha fet la ponència.

3. Criteris per a la redacció de dictàmens

3. 1. Criteris lingüístics

Pel que fa als criteris estrictament lingüístics per a la redacció de dictàmens, que són prou amplis per a ser abordats en d'altres estudis específics a incloure en la futura guia d'estil de la Comissió, es pot esmentar, breument, l'objectiu principal acceptat per tots els experts en la matèria⁶² i, en conseqüència, igualment pels òrgans consultius: el llenguatge ha de ser planer, és a dir, ha de ser comprensible també per a la ciutadania, no experta en temes jurídics. Per a ser-ho, s'han de defugir construccions sintàctiques complexes, com l'ús excessiu d'oracions subordinades, i tendir a utilitzar frases curtes, amb paràgrafs separats segons els diversos continguts que es tracten; s'ha d'usar preferentment la veu activa enfront de la passiva; s'han d'evitar repeticions dins un mateix text, sempre que sigui possible, tant per a vigilar la coherència de l'exposició com

62. Per a una informació més detallada, cal remetre's a força estudis sobre la modernització del llenguatge jurídic i administratiu, entre els quals destaquen: Carles Duarte i Anna Martínez: *El lenguaje jurídico*, Buenos Aires, A-Z Editora, 1995, que estudia a fons el que representa el *Plain English Movement* en la redacció dels textos jurídics, especialment de tècnica normativa, i els usos no sexistes del llenguatge, com també, i pel que interessa aquí, la funcionalitat comunicativa dels textos, que implica una ordenació i jerarquitització acurada de la informació i una formulació concisa d'aquesta informació; i Estrella Montolio Durán, "La necesidad de elaborar documentos jurídicos claros y precisos. Algunas reflexiones tras la elaboración del Informe sobre el discurso jurídico escrito español", *Revista Española de la Función Consultiva*, núm. 15, 2011, que analitza la complexitat dels textos jurídics i els problemes de comprensió que presenten per a la ciutadania i proposa que es redactin amb una estructura ben marcada, amb una sintaxi fluïda, sense paràgrafs llargs ni estructures subordinades complexes, i amb connectors que en facilitin la lectura.

per a evitar confusió al lector –la qual cosa podria restar qualitat i credibilitat al text–; s’ha de ser rigorós i emprar la terminologia adequada a allò que es descriu; etc.

En l’estudi abans esmentat, “L’ús d’un llenguatge no sexista en els dictàmens i altres documents de la Comissió Jurídica Assessora” de la *Memòria 2022* d’aquesta Comissió, es deia, sobre els criteris lingüístics d’aquest òrgan consultiu:

“En tant que és un òrgan que pertany a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha de servir els principis d’usos lingüístics que dicta la Secretaria de Política Lingüística. I, atenent les peculiaritats d’aquest òrgan consultiu, la Comissió adapta aquests principis lingüístics a les seves necessitats concretes, que es projecten, especialment, en la seva aplicació al llenguatge administratiu i jurídic.”

Aquell estudi, com també aquest, pretenen analitzar diversos aspectes sobre com es poden aplicar aquests principis d’usos lingüístics al llenguatge administratiu i jurídic, i aquest, concretament, analitza com aplicar-los en l’estructura dels dictàmens de la Comissió.

3. 2. *Criteris formals*

Quant als criteris formals per a elaborar els dictàmens, que responen tant a la forma genèrica atribuïda als dictàmens dels òrgans consultius com a la forma més concreta que puguin tenir d’acord amb la matèria de què tracten, aquest estudi presenta unes pautes d’“estil consultiu”⁶³ que es recomana considerar en l’elaboració dels dictàmens d’aquesta Comissió.

Val a dir que aquests criteris formals han estat abordats d’una manera força minsa fins ara per la majoria d’òrgans consultius i per estudiosos del dret, que no han aprofundit gaire en aquestes qüestions, de manera que no és fàcil emmirallar-s’hi. Però tots els que ho han fet han coincidit en la necessitat d’estructurar els dictàmens amb unes parts genèriques, que no difereixen gaire entre els diversos òrgans consultius: encapçalament, antecedents, fonaments i conclusió. I, en alguns casos, a més, s’ha decidit incloure’n d’altres, com ara l’especificació del o de la ponent que l’ha elaborat, o

63. Vid. Ignacio Granado Hijelmo, “El estilo consultivo: concepto y pautas”, *Revista Española de la Función Consultiva*, ISSN 1698-6849, núm. 24, 2015, p. 19-90.

els vots particulars que s'hagin pogut produir en el moment d'aprovar-los en les sessions del Ple.

A continuació es presenta, succintament, què han suggerit altres òrgans consultius respecte dels criteris formals que segueixen per a la redacció dels dictàmens i després es presenten més a bastament els criteris d'aquesta Comissió Jurídica Assessora.

3. 2. 1. Criteris del Consell d'Estat i d'altres òrgans consultius

a) Consell d'Estat:

Atès que el Consell d'Estat estableix d'una manera succinta en el seu web⁶⁴ l'estructura dels dictàmens, es reproduïx a continuació el que hi diu:

“El dictamen consta de tres partes: antecedentes de hecho, consideraciones y conclusión.

Antecedentes de hechos

Los antecedentes de hechos recogen una exposición sucinta y ordenada pero clara y expresiva del contenido del expediente que se ha remitido a consulta del Consejo de Estado. La descripción fiel y matizada de los hechos da idea de lo acaecido y de los problemas planteados, así como del criterio de los órganos que hayan informado previamente y de la propuesta de resolución. Si el expediente tiene por objeto un proyecto de disposición, dará cuenta del texto consultado, de los borradores previos, de las observaciones contenidas en los informes y, en su caso de las alegaciones que hayan podido realizar los afectados. El propio Consejo de Estado puede conceder audiencia a los interesados o darla cuando sea solicitada, y también, pedir del órgano consultante que se complete el expediente.

Las consideraciones

Las consideraciones contienen los razonamientos jurídicos que han de llevar a la conclusión del dictamen. Se procede a la determinación del derecho aplicable, mediante una labor de exégesis analítica e interpretativa de los preceptos legales, y de su conexión con los hechos. Las posibilidades de argumentación son amplias. No hay imposición de

64. Vid., a la pàgina web del Consell d'Estat, l'article "[Conoce la forma de los dictámenes](#)".

ninguna tesis. Han de recoger los razonamientos que lleven a discernir el problema suscitado.

Las consideraciones de procedimiento preceden a las de fondo, si no hay reparos esenciales a la tramitación acaecida que pueden llevar a la devolución del expediente.

En los proyectos de normas pueden distinguirse las consideraciones de fondo,¹ de las de sistemática jurídica, de las de redacción. Se habrán de diferenciar las observaciones esenciales a efectos de que, si éstas son atendidas en su totalidad, se pueda utilizar la fórmula de acuerdo con el Consejo de Estado en la disposición o resolución (en caso contrario se utiliza la fórmula oído el Consejo de Estado).

En los proyectos normativos se puede acompañar al dictamen un nuevo texto de la disposición, en el que figure íntegramente redactado el que, a juicio del Consejo de Estado, deba aprobarse.

La conclusión

La conclusión ha de expresar el sentido último del dictamen, en coherencia con las consideraciones, es decir, si procede o no la declaración de nulidad o de responsabilidad, o la aprobación por el Consejo de Ministros de una disposición, según el objeto de la consulta. En algunas ocasiones cabe la formulación de varias conclusiones.”

b) Consell Consultiu d'Andalusia

En la seva pàgina web estableix d'una manera força genèrica el següent:

«E. Forma de los dictámenes

- 1. Los dictámenes contienen en capítulos separados: los antecedentes de hecho, los fundamentos jurídicos y la conclusión.*
- 2. El Encabezamiento de los dictámenes contiene la mención de las Consejeras y Consejeros asistentes a la sesión en que resulten aprobados.*
- 3. Se indica en las conclusiones claramente el sentido del dictamen y las observaciones que han de ser tenidas en cuenta por el órgano consultante para que la disposición o resolución de que se trate pueda dictarse “de acuerdo con el Consejo Consultivo”.»⁶⁵*

65. Consell Consultiu d'Andalusia: [“Forma de los dictámenes”](#).

c) Consell Consultiu de Galícia

El Consell Consultiu de Galícia analitza molt més a fons que el Consell d'Estat i el Consell Consultiu d'Andalusia com s'han de redactar els dictàmens i ha elaborat, a aquest efecte, el seu *Manual de estilo*.⁶⁶ En el capítol V, "Normas formales sobre redacción de dictámenes", tracta, en essència, sobre l'estructura genèrica dels dictàmens, l'extensió, la identificació, l'escriptura de dates, l'encapçalament, els antecedents, les consideracions, la conclusió, els vots particulars i les abstencions i recusacions. I, en el capítol VI, "Normas especiales en atención al tipo de dictámenes más frecuentes", distingeix unes normes especials segons els tipus de dictamen de què es tracta, segons siguin dictàmens facultatius, sobre avantprojectes de llei, sobre revisió d'ofici, sobre expedients de responsabilitat patrimonial, sobre expedients de contractació o sobre convenis i acords de cooperació. Així mateix, en el capítol VII, "*Normas particulares para las resoluciones*", estableix com ha de ser la capçalera, el cos i la clausura del dictamen.

d) Consell Consultiu de La Rioja

En la pàgina web del Consell Consultiu de La Rioja es diu, respecte de l'estil consultiu del Consell:

"[...] es la forma que éste observa habitualmente en la composición, redacción y presentación de sus dictámenes. Alude al mismo el art. 52 RCC y se concreta en las pautas o normas contenidas en su Manual de Estilo."

I, a continuació, esmenta altres fonts que també poden consultar-se:

"[...] el estudio *El Estilo consultivo, concepto y pautas* (I. Granado Hijelmo), así como el *Libro de Estilo de la UE*, el *Libro de Estilo de la Justicia* (RAE-CGPJ), y el *Libro de estilo de la lengua española* (RAE)."⁶⁷

66. Vid. a la pàgina web del Consell Consultiu de Galícia: "[Manual de estilo](#)".

67. Vid., a la pàgina web del Consell Consultiu de La Rioja, l'apartat "[Estilo](#)".

En referència al *Manual de normas de estilo*⁶⁸ que ha elaborat aquest Consell, cal dir que tracta a bastament com han de ser els seus dictàmens, de manera que desenvolupa amb detall allò que s'estableix d'una manera més succinta en l'article 52 del Reglament orgànic i funcional del Consell Consultiu de La Rioja, i que, per raons d'espai, és el que es transcriu:

“Artículo 52. Forma de los dictámenes.

Los dictámenes serán redactados con arreglo a las siguientes normas:

Comenzarán con un encabezamiento expresivo de los miembros del Consejo asistentes a la reunión en que fue aprobado, así como la fecha y lugar de la misma.

Seguidamente, expresarán, numerados en apartados independientes, los antecedentes de hecho del asunto y de la consulta.

A continuación, se incluirán, en otro apartado independiente y también numerados, los fundamentos de Derecho. Los dictámenes serán fundados en Derecho con cita de las disposiciones y jurisprudencia aplicables.

Finalmente, el dictamen concluirá expresando, en otro apartado independiente y con nitidez, las conclusiones en que se concreta la respuesta del Consejo Consultivo a las cuestiones que le hubieren sido consultadas.

Cuando el Consejo Consultivo aprecie la existencia de una posible infracción administrativa imputable a algún funcionario, lo hará constar en acuerdo separado del cuerpo del dictamen, que no se publicará y se remitirá a la Administración correspondiente a los efectos oportunos.

*Si hubiera votos particulares, se incluirán en apartado independiente, indicando el Consejero que lo formula y los razonamientos jurídicos correspondientes.”*⁶⁹

En el *Manual de normas de estilo*, el Consell concreta, en el capítol V, les “*Normas formales sobre confección de los dictámenes*”, respecte de l'estructura –segons l'article 55, citat, del seu Reglament–, l'extensió, la identificació, la datació, l'encapçalament, els

68. Vid., a la pàgina web del Consell Consultiu de La Rioja, el [Manual de normas de estilo](#).

69. Decret 8/2002, de 24 de gener, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional del Consell Consultiu de La Rioja, *Boletín Oficial de La Rioja*, núm. 12, de 26 de gener de 2002.

antecedents de l'assumpte, els antecedents de la consulta, els fonaments jurídics –i para especial atenció a com s'han d'ordenar, com han de ser els epígrafs i les subdivisions; la competència consultiva per a emetre dictamen; l'ordre general del tractament de les qüestions; el tractament de la caducitat, de la prescripció, de la litispendència i de la cosa jutjada; la tipologia dels epígrafs; la pertinència al cas; la congruència amb l'expedient i la coherència argumental; la fonamentació teòrica; la legalitat i la unitat de doctrina–, les conclusions, els vots particulars i la diligència final. A continuació, en els capítols VI a XI, tracta, respectivament, de les normes particulars per als dictàmens sobre avantprojectes de disposicions generals; sobre revisió; sobre reclamacions de reparació de danys i perjudicis; sobre contractes del sector públic; sobre convenis, transaccions i compromisos del sector públic, i sobre qüestions constitucionals, estatutàries i d'autonomia local.

e) Consell Consultiu de la Comunitat de Madrid

El *Manual de estilo*⁷⁰ d'aquest Consell, a banda d'exposar tots els criteris lingüístics que segueix, d'una manera preceptiva, també fa un seguit de recomanacions sobre com cal redactar els textos en un llenguatge jurídic planer, que són extensibles a tots els documents jurídics moderns i, pel que aquí interessa, als dictàmens.

Així, estudia d'una manera ben detallada quines són les parts dels dictàmens i analitza com han de ser. D'una banda, pel que fa als antecedents de fet, tracta de la importància de la relació dels fets; com delimitar-los; els criteris d'exposició que cal seguir; l'ordenació i la descripció dels fets; com cal distingir els antecedents de fet entre ells i quina sistemàtica segueixen; la inserció d'informes; les al·legacions dels interessats, i especificacions concretes segons els tipus de dictàmens. D'una altra, quant a les consideracions de dret, tracta dels principis generals; l'ordenació i titulació; la sistemàtica; l'aplicació de les normes i precedents; l'ús de la jurisprudència, i l'homogeneïtat de continguts. I, en darrer terme, pel que fa a les conclusions dels dictàmens, tracta dels principis generals, els supòsits de caducitat i els supòsits de prescripció.

A banda, també especifica quines són les clàusules d'estil que configuren l'encapçalament (titular de l'òrgan o entitat consultant; assumpte, número i any de

70. Consell Consultiu de la Comunitat de Madrid: *Memoria 2012*, annex I, "Manual de estilo", p. 53 a 84.

l'expedient; secció; ponent; número i any del dictamen, i data d'aprovació) i com ha de ser el paràgraf final dels dictàmens quan no són vinculants.

Respecte de tots aquests manuals d'estil referenciats, cal subratllar que aquests consells consultius aborden primer l'estructura general dels dictàmens i després en puntualitzen una estructura més concreta, especialment la dels fonaments jurídics, segons la matèria de què tracten. En aquest estudi s'aborda només l'estructura general dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, i es relega al moment d'elaborar el seu manual d'estil la sistematització dels fonaments jurídics.

3. 2. 2. Criteris de la Comissió Jurídica Assessora

3. 2. 2. 1. Instruccions de la Comissió Jurídica Assessora de l'any 1988

A continuació es reproduïxen unes instruccions d'ús intern que va elaborar la Comissió Jurídica Assessora l'any 1988, en allò referent a l'estructura dels seus dictàmens, ja que palesa la importància que ja tenia en un moment primerenc establir quina estructura havien de seguir, de manera que la diversitat de membres que la componien poguessin ajustar-se a un model comú que permetés identificar els dictàmens d'aquest òrgan consultiu.

"II. ESTRUCTURACIÓ DELS DICTÀMENS

1. Encapçalament

Després de la denominació i número del document es farà constar el títol que n'expressi la temàtica sobre la qual versa. Cal que sigui sintètic i breu, a l'estil dels títols de les disposicions legals.

En els dictàmens sobre expedients administratius potser convindrà fer esment també de les parts o de l'organisme que els han elaborat.

El cos de l'escrit pot iniciar-se amb una breu referència al peticionari inicial, d'aquest estil: "L'Ajuntament de ..., o el Departament de, pel conducte legalment establert eleva a aquesta Comissió l'expedient ... o consulta sobre la qüestió ..."

2. Competència de la Comissió

Normalment no cal fer-hi referència perquè ja ha estat objecte del tràmit d'admissió davant la Permanent, però, si té alguna particularitat digna d'especial menció, haurà d'explicitar-se en aquest punt en un capítol especial amb el títol d'aquest epígraf.

3. Antecedents

Fets (actuacions, documents...) que cal fer constar per tal de precisar la qüestió jurídica sobre la qual ha de dictaminar la Comissió i que són necessaris per a formular les conclusions, mitjançant l'aplicació dels fonaments jurídics que vindran a continuació. Quan es tracti de dictaminar sobre disposicions generals o projectes normatius, els antecedents poden quedar reduïts a un breu resum de la disposició objecte del dictamen i, fins i tot, poden suprimir-se.

4. Fonaments

En diversos apartats s'exposaran els problemes jurídics plantejats i s'explicaran les normes legals, la jurisprudència i la doctrina aplicables al cas i la interpretació que mereixin de la Comissió.

5. Conclusions

Són les recomanacions que resultin dels apartats anteriors. Si, a més a més de les recomanacions de fons, relatives a la legalitat, la Comissió estima oportú fer-ne també de formals o de tècnica legislativa, les separarà clarament de les primeres.

6. Subdivisions

Normalment convindrà dividir els apartats anteriors en diversos subapartats. La primera subdivisió es farà en nombres aràbics. La segona, en lletres minúscules. Si el dictamen fos molt extens o complex, fora bo d'introduir-hi també subtítols."

Òbviament aquests criteris inicials han quedat superats pels canvis normatius relatius a l'estructura de la mateixa Comissió, amb la Llei 5/2005, que va suprimir la Comissió Permanent, i s'han vist reforçats pels criteris que s'exposaran a continuació, atès que la normativa vigent d'aquest òrgan, concretament el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 69/2006, d'11 d'abril, estableix quina forma han de tenir els dictàmens (article 33), com també determina la funció dels lletrats i les lletrades (article 53.2) i l'assignació de les ponències (article 30), que són rellevants en la preparació i l'elaboració, respectivament, dels dictàmens.

3. 2. 2. 2. Estructura dels dictàmens de la Comissió atenent el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 69/2006, d'11 d'abril

Com s'ha dit, l'article 33 del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora estableix quina ha de ser la forma dels dictàmens de la Comissió:

“Article 33. Forma dels dictàmens

33.1 Els dictàmens, després de l'encapçalament adient, contenen en capítols separats els antecedents de fet, els fonaments jurídics i les conclusions.

33.2 En l'encapçalament del dictamen s'han d'identificar els membres que han intervingut en la deliberació i votació, el o la ponent o ponents que l'hagin redactat i, si s'escau, els membres que hi formulin vots particulars.

33.3 En matèria de disposicions generals, la Comissió Jurídica Assessora pot incloure en el dictamen propostes de redacció alternatives per a la millora del text perquè l'òrgan consultant les pugui prendre en consideració.”

Sobre la base de l'article 33 del Reglament, suara reproduït, que estableix la forma que han de tenir els dictàmens, i sobre la base dels articles 30, sobre l'assignació de ponències, i 53.2, sobre les funcions dels lletrats i les lletrades, del mateix Reglament, aquest òrgan consultiu ha assentat la manera següent d'estructurar els seus dictàmens:

a) Encapçalament

Inclou el número i l'any del dictamen –que s'expressen en cos 13, en negreta i amb el paràgraf centrat i subratllat–; el títol –que s'expressa en cos 13, en negreta i amb el paràgraf justificat–, i la informació referent a la sessió en què s'ha aprovat, amb la data de la sessió, els membres que hi han participat i el ponent que l'ha presentat –que s'expressa en cos 11, en rodona i amb el paràgraf justificat–. El tipus de lletra utilitzat en els encapçalaments és la Times New Roman.

El títol del dictamen s'informa un cop l'expedient entra a la Comissió, amb la sol·licitud de dictamen corresponent, i la resta de dades de l'encapçalament s'informen quan el dictamen ja ha estat aprovat, quan es prepara per a la signatura del president o presidenta de la Comissió i la posterior remissió a l'òrgan que l'hagi sol·licitat.

b) Antecedents de fet

Els antecedents de fet els preparen els lletrats i lletrades de la Comissió, que fan una anàlisi acurada de cada expedient i n'exposen el procediment administratiu seguit. És a dir, deixen constància de tots els fets procedimentals que consten en l'expedient, que són rellevants per al desenvolupament posterior dels fonaments jurídics. Aquests antecedents de fet són objecte de revisió per part dels i les ponents del dictamen. Convé remarcar que els antecedents de fet es refereixen estrictament a actuacions o tràmits procedimentals, i no pas a les circumstàncies fàctiques dels casos analitzats o a qüestions jurídiques, com es veurà més endavant, en desenvolupar l'estructura que presenten.

Dins el cos del dictamen, el títol dels antecedents de fet s'escriu en majúscules, negreta, cos 13 i tipus de lletra Times New Roman (**"ANTECEDENTS DE FET"**). I els antecedents que s'hi inclouen s'enumeren amb xifres aràbigues, que respecten una ordenació cronològica, i s'escriuen en rodona, cos 13, tipus de lletra Times New Roman i amb el paràgraf justificat.

Un primer criteri per a elaborar els antecedents fàctics és la seriació en paràgrafs, enumerats amb xifres aràbigues, dedicats cada un d'ells a un fet o a un grup homogeni de fets, ajustant-se a les fases cronològiques que resultin de l'expedient.

Quant a la narració dels fets, com a criteris generals se suggereix que la informació que contenen s'ha de limitar als fets objectius i excloure consideracions subjectives i jurídiques, de manera que ha de ser: a) rellevant –és a dir, circumscrita als fets amb transcendència jurídica, sense arguments jurídics ni digressions colaterals–; b) concisa –la qual cosa comporta presentar-la d'una manera breu i clara, i, sempre que sigui possible, és preferible no transcriure sinó resumir només els fets que resultin de l'expedient i limitar-se a citar els documents que els recullen; c) ordenada –s'han d'exposar els fets seqüencialment i sistematitzats–; d) senzilla –en el sentit que el lector tingui immediatament un coneixement nítid de tots els antecedents de fet pertinents–; e) cronològica –cal narrar els fets en ordre d'aparició en el temps i expressar-ne la data, l'autor i d'altres circumstàncies rellevants de lloc, temps i manera, i es recomana començar els paràgrafs amb la data del fet de què es tracti–; i f) única –això és, la narració de fets únicament ha d'esmentar els fets procedimentals, i no reiterar el que es valorarà després en els fonaments jurídics–.

L'estructura i la seqüència en la redacció dels antecedents de fet s'ha d'ajustar a la diferent tipologia dels expedients que són objecte de dictamen, segons la matèria de

què tracten, d'acord amb el procediment aplicable en cada cas. A continuació s'analitza d'una manera força detallada l'estructura dels antecedents de fet dels dictàmens dels quals es rep un major nombre de peticions (responsabilitat patrimonial; revisió d'ofici; resolució, modificació i interpretació de contractes, i disposicions de caràcter general).

En els procediments de responsabilitat patrimonial els antecedents s'inicien amb l'explicació succinta de l'objecte de la reclamació, el fonament de la pretensió i la quantia indemnitzatòria que es reclama. S'ha d'identificar quina persona o entitat presenta la reclamació, l'Administració contra la qual s'interposa, la data en què es presenta, així com, d'una manera succinta, la documentació aportada amb l'escrit de reclamació. En el cas que el procediment s'hagi iniciat d'ofici per la mateixa Administració, s'ha d'especificar aquesta circumstància. A continuació s'identifiquen, per ordre cronològic, tot fent-ne constar les dates, els diferents actes de la fase d'instrucció del procediment que s'han dut a terme. Així, s'ha d'identificar l'acord d'inici del procediment o l'admissió a tràmit de la reclamació, i, si escau, la sol·licitud d'esmena de la reclamació efectuada per l'òrgan instructor. També s'ha d'identificar, si és del cas, l'obertura de la fase de prova i les diferents proves practicades, així com els informes incorporats a l'expedient –tant l'informe preceptiu del servei en el marc del funcionament del qual s'haurien produït els danys objecte de reclamació, com els altres informes que s'hagin pogut sol·licitar–, amb la identificació de l'autoria i un resum succint de la conclusió. Seguidament, s'ha de fer menció a la data en què s'ha atorgat el tràmit preceptiu d'audiència a les persones interessades i, si escau, les al·legacions presentades, amb un resum molt succint del contingut. Finalment, s'ha de fer referència a la proposta de resolució i a l'informe jurídic sobre la proposta de resolució i l'expedient instruït, amb la identificació de la conclusió.

En els procediments de revisió d'ofici els antecedents han d'identificar l'acte o disposició general que és objecte del procediment d'ofici, si aquest s'ha iniciat d'ofici o a instància de part per la persona o persones interessades i les causes concretes de nul·litat previstes legalment en què es fonamenta el procediment. També cal identificar els diferents actes d'instrucció practicats, els diferents informes emesos, el tràmit d'audiència, les al·legacions presentades i la proposta de resolució, en els termes abans assenyalats.

En els procediments relatius a la resolució, modificació i interpretació de contractes, els antecedents s'inicien amb la identificació de la data en què es va adjudicar el contracte en qüestió, amb l'especificació del tipus de contracte i l'import d'adjudicació. En els supòsits de resolució contractual, cal identificar les causes legals de resolució en què

es fonamenta el procediment. En els dictàmens sobre modificació contractual s'ha d'identificar quina és la modificació del contracte prevista legalment que justifica la intervenció de l'òrgan consultiu i la sol·licitud de dictamen. En el cas d'un procediment d'interpretació contractual els antecedents han d'identificar d'una manera succinta quina és la controvèrsia que motiva la incoació del procediment contradictori. Com en els casos anteriors, cal identificar els diferents actes d'instrucció practicats, els informes emesos en el decurs del procediment, el tràmit d'audiència, les al·legacions presentades i la proposta de resolució.

Amb independència de quin sigui el tipus de procediment objecte de dictamen, en els antecedents no s'han de reproduir fragments d'informes, ni dels escrits d'al·legacions presentats pels interessats en el procediment, si n'hi ha. Cal especificar si consten en l'expedient, la data en què s'han produït, i se n'ha d'extreure el contingut essencial, amb un resum molt succint, perquè ja seran objecte de valoració específica posterior en els fonaments jurídics del dictamen.

Una altra tipologia diferent d'antecedents són els referits a les sol·licituds de dictàmens de disposicions de caràcter general, que han de reflectir el procediment seguit per a elaborar la norma, establert legalment. Els antecedents s'inicien amb la identificació del nom del projecte normatiu que se sotmet a la consideració d'aquest alt òrgan consultiu, del departament de l'Administració de la Generalitat que l'ha elaborat, i de l'estructura que té la versió de la norma que se sotmet a dictamen, amb una menció al nombre de preceptes de què consta, com també de les disposicions addicionals, transitòries i finals i dels annexos. Seguidament, en el cas que s'hagi realitzat, s'ha d'identificar el tràmit de consulta pública prèvia i la diligència del secretari o secretària del Govern en què es va prendre coneixement d'aquesta consulta, així com el resultat d'aquest tràmit, tot fent constar, si escau, l'informe de retorn sobre la participació en la consulta. Els antecedents següents han d'identificar la data d'elaboració de la memòria general i d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades, amb una menció als diferents apartats de què consten i a les actualitzacions que s'hagin efectuat d'aquests documents en el decurs del procediment. A continuació, s'han d'identificar els diferents informes preceptius emesos en el decurs del procediment per ordre cronològic d'emissió (Institut Català de les Dones, Direcció General de Pressupostos, informes jurídics preliminar i final, i els altres informes preceptius o facultatius que s'hagin emès, en funció del cas), amb un resum succint de la conclusió dels informes. Així mateix, és indispensable identificar, per ordre cronològic, els diferents tràmits de participació que s'hagin efectuat en el decurs del procediment (consulta interdepartamental, tràmit de participació ciutadana,

informació pública i audiència) i les diferents entitats que han presentat observacions o al·legacions en cadascun d'aquests tràmits. S'ha d'esmentar, també seguint l'ordre cronològic, la data d'elaboració de la memòria de valoració de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits participatius, amb les diferents actualitzacions que, si escau, s'hagin efectuat. Un dels altres tràmits que han de permetre visualitzar els antecedents és, en el cas que es tracti de normes de rang de decret, la intervenció que ha dut a terme el Consell Tècnic del Govern en les diferents fases del procediment, tot fent esment de les diferents certificacions emeses pel secretari o secretària del Consell Tècnic, especialment la darrera certificació, sobre la data en què la iniciativa normativa queda vista amb caràcter previ a la sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.

Pel que fa a les altres tipologies de dictamen, els antecedents de fet s'inicien igualment amb una identificació de la data, l'objecte i l'òrgan que efectua la petició de dictamen a aquest òrgan consultiu i obeeixen també a una seriació cronològica dels actes seguits en la instrucció del procediment.

En tots els dictàmens, sigui quina sigui la matèria de què tractin, els antecedents de fet finalitzen sempre amb l'especificació de la data i de l'òrgan que sol·licita el dictamen a la Comissió –amb l'especificació concreta dels casos en què aquesta sol·licitud es vehicula a través d'un altre òrgan, com és el cas de les sol·licituds de dictamen de les administracions locals, que han de vehicular-les a través del Departament de la Presidència, de la Generalitat de Catalunya. A més, en aquells casos en què el dictamen se sol·licita pel tràmit d'urgència, s'especifica en un antecedent qui ho sol·licita i la data en què ho sol·licita, i en un antecedent posterior es concreta si el president o la presidenta de la Comissió accepta o no aquesta petició d'urgència i la data de la resolució.

En darrer terme, l'últim antecedent de fet sol ser aquell en què s'especifica la data de la sessió en què el Ple admet a tràmit la sol·licitud de dictamen i n'assigna a un o una membre ponent l'elaboració.

D'acord amb l'article 15.2 de la Llei 5/2005, en els casos en què és necessari ampliar el termini d'emissió del dictamen, hi ha d'haver, a més, un darrer antecedent de fet en què es fa constar la data de la sessió en què el Ple acorda ampliar-ne el termini d'emissió i la data de l'ofici en què el president o presidenta de la Comissió comunica a l'òrgan sol·licitant aquest acord.

c) Fonaments jurídics

Els fonaments jurídics analitzen les diverses qüestions que susciten les peticions de dictamen a l'òrgan consultiu. Els elaboren els i les membres de la Comissió als quals se'ls n'ha assignat la ponència –i que presenten per a la deliberació i aprovació al Ple–, a partir dels antecedents de fet i de les notes jurídiques que preparen els lletrats i lletrades, aquestes darreres sobre el contingut concret dels expedients.

Els criteris formals seguits en l'elaboració dels fonaments jurídics són, en essència, els mateixos que proposen els òrgans consultius que s'han ressenyat anteriorment. A continuació, es presenten unes pautes d'estil consultiu⁷¹ que ajuden a establir aquests criteris formals de redacció:

– Una primera pauta és l'ordenació formal:

Dins el cos del dictamen, el títol d'aquesta part s'escriu en majúscules, negreta, cos 13 i tipus de lletra Times New Roman (“**FONAMENTS JURÍDICS**”).

Els diversos fonaments jurídics que conté aquesta part es presenten en epígrafs separats, cada un d'ells destinat a tractar una qüestió jurídica, amb un títol que expressa el contingut de cada epígraf. S'enumeren amb xifres romanes i van acompanyats d'un títol, ambdós en negreta (per exemple, “**V. Consideracions sobre el procediment d'elaboració del Projecte de decret**”).

Si les qüestions tractades en un epígraf tenen diversos aspectes diferenciats, es tracten en subepígrafs, que s'enumeren amb les xifres romanes corresponents a l'epígraf del qual depenen i, tot seguit, amb xifres aràbigues, totes dues xifres en negreta. Els títols que rubriquen aquests apartats s'escriuen en rodona, per a diferenciar-los visualment i jeràrquicament dels epígrafs dels quals depenen (per exemple, “**V.1. Règim jurídic aplicable al procediment**”).

Val a dir que, en el moment en què aquesta Comissió Jurídica Assessora elabori el seu propi manual d'estil, abordarà d'una manera més detallada quina és l'estructura específica i les rúbriques que es consideren més adequades per a cada epígraf, atenent la diversitat dels dictàmens segons la matèria de què tracten.

71. Vid. Ignacio Granado Hijelmo, *Ibidem*.

En termes generals, els epígrafs dels fonaments jurídics se succeeixen en una estructura ordenada. El primer epígraf tracta de l'objecte del dictamen, en què es concreta, bàsicament, qui fa la petició de dictamen a l'òrgan consultiu i la matèria de què tracta. El segon epígraf tracta sobre la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora en la matèria sol·licitada, per a justificar la competència consultiva de l'òrgan per a emetre el dictamen sol·licitat i el caràcter preceptiu o facultatiu d'aquest, amb citació dels preceptes corresponents.

I, pel que fa als epígrafs següents, en general han de tractar, primer, les qüestions formals o de caràcter procedimental, que inclouen la legitimació dels interessats, la competència de l'òrgan que ha d'instruir i resoldre el procediment, la conformació de l'expedient, així com la tramitació seguida del procediment i el termini per a instruir-lo i resoldre'l; després, si escau, s'analitzen les qüestions relatives a prescripció i, eventualment, a litispendència i cosa jutjada; i, en darrer terme, les qüestions de fons, començant per les circumstàncies del cas concret, les al·legacions de les parts, els informes sol·licitats i la posició de l'Administració en la proposta de resolució. Clou els fonaments jurídics l'epígraf relatiu al parer de la Comissió.

A més, en la redacció dels epígrafs relatius als fonaments jurídics, cal seguir uns criteris d'estil consultiu: a) especialitat –que implica adequar-se als usos seguits per aquest òrgan consultiu per a cada tipus d'expedient, com els de responsabilitat patrimonial, de revisió d'ofici, etc.–; b) pertinència –que comporta tractar només les qüestions jurídiques que resulten pertinents per a emetre el dictamen sol·licitat–; c) congruència –en el sentit d'analitzar només els assumptes jurídics objecte de la consulta o que es desprenguin directament de l'expedient, sempre que es considerin rellevants per a garantir la legalitat de la decisió administrativa; sense ometre les qüestions plantejades per l'Administració actuant o per les persones interessades–; i d) coherència argumental –el raonament dels continguts ha de ser ordenat, sistematitzat i amb una exposició clara i no reiterativa, i s'ha d'anar concatenant en una progressió lògica fins a arribar a les conclusions–.

– Una segona pauta és la fonamentació dels dictàmens:

Tots els dictàmens han de contenir un epígraf sobre la normativa aplicable al cas, de manera que expressi la seva fonamentació en la legalitat, amb una citació concreta de les normes legals, dels precedents jurisprudencials i de la doctrina consultiva pertinent.

– I, finalment, una tercera pauta és la unitat de doctrina:

En els fonaments de dret, l'òrgan consultiu, com a regla general, s'ha d'autovincular a la seva pròpia doctrina, expressada en dictàmens anteriors, i fins i tot els pot reproduir en part, a fi de mantenir una formulació doctrinal uniforme. Ara bé, si es produeixen variacions de criteri doctrinal, és necessari advertir-ho expressament, i la nova doctrina o la matisació o complementació de l'anterior s'ha d'expressar amb claredat i s'ha de formular de manera que es pugui reproduir a partir d'aquest moment.

Cal destacar que la Comissió Jurídica Assessora, d'acord amb el caràcter jurídic del dictamen, fonamenta l'opinió que formula en les normes legals aplicables, tant estatals com catalanes, i recorre també a la pròpia doctrina i a la d'altres òrgans consultius, així com a la jurisprudència dels tribunals de justícia, especialment del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

I, per tal de servir una unitat de doctrina, sovint remet a dictàmens anteriors –on s'exposa aquesta doctrina d'una manera més detallada–, o bé, per la importància que té en el cas concret, cita fragments d'altres dictàmens per a reiterar, sense variacions, aquesta doctrina.

D'altra banda, quan escau un canvi doctrinal, generalment perquè hi ha hagut innovacions legislatives o bé ha recaigut nova jurisprudència sobre la matèria, la Comissió ho posa de manifest en els seus dictàmens, de tal manera que emet un nou parer respecte de la doctrina anterior i el fonamenta sobre una base legal o jurisprudencial.

d) Conclusió

La darrera part dels dictàmens és la conclusió, que sol tenir un epígraf separat dels fonaments jurídics.

La conclusió la redacten els i les membres a qui s'ha assignat la ponència dels dictàmens, un cop n'han desenvolupat l'argumentació jurídica en què es fonamenten.

Dins el cos del dictamen, el títol de la conclusió s'escriu en majúscules, negreta, cos 13 i tipus de lletra Times New Roman; i el text de la conclusió, en rodona, cos 13, tipus de lletra Times New Roman i amb el paràgraf justificat (“**CONCLUSIÓ**”).

L'estil consultiu seguit en l'elaboració de les conclusions dels dictàmens manté, en essència, les mateixes pautes dels altres òrgans consultius, però té unes especificats

molt concretes que s'analitzen, a bastament, en l'esmentat estudi sobre les conclusions dels dictàmens de la Comissió en aquesta mateixa *Memòria 2023*.⁷²

4. Consideracions finals

A tall de resum, la Comissió Jurídica Assessora, com a òrgan consultiu del Govern i al servei de les administracions públiques, elabora els seus dictàmens d'acord amb unes pautes d'estil, tant lingüístiques com formals, que permeten identificar-los amb un caràcter propi.

Mentre no s'elabori un manual d'estil de la Comissió Jurídica Assessora, a partir de l'any 2022 s'ha considerat convenient anar presentant, en les seves memòries, estudis relacionats amb l'estil dels seus dictàmens.

En la *Memòria 2022* es va abordar l'estudi sobre "L'ús d'un llenguatge no sexista en els dictàmens i altres documents de la Comissió Jurídica Assessora" i en la *Memòria* d'enguany s'aborden tres estudis més: el present, sota el títol "L'estructura dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora", i altres dos, sota els títols "Les conclusions en els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora" i "L'anonimització de dades personals en els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora".

Amb l'aproximació general que s'ha fet en aquest estudi sobre l'estructura dels dictàmens de la Comissió, s'ha plantejat quina estructura seria convenient de tenir en compte en l'elaboració dels antecedents de fet per part dels lletrats i lletrades de la Comissió, com també en l'elaboració dels fonaments jurídics i la conclusió per part dels i les membres de la Comissió, per tal de dotar-los d'una fesomia comuna a tots ells, i distintiva d'aquest òrgan.

72. *Vid.*, per a una informació detallada sobre com han de ser les conclusions dels dictàmens, l'estudi de la Sra. Carme Prats i Alfonso, publicat en aquesta mateixa *Memòria 2023*: "Les conclusions en els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora."